

关于南京硅基智能科技集团股份有限公司
首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市及
境内未上市股份申请“全流通”之
备案补正材料要求的专项说明（一）

致：中国证券监督管理委员会

南京硅基智能科技集团股份有限公司（以下简称“**发行人**”或“**公司**”）拟首次公开发行境外上市股份（H股）及境内未上市股份转为境外上市股份并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“**本次发行**”或“**本次发行上市**”）。贵会于2026年4月23日下发的《1、补正材料要求》（下称“**备案补正材料要求**”）已收悉，本公司对备案补正材料要求进行了逐项核查，现就备案补正材料要求回复如下，请予以审核：

正文

一、备案补正材料要求第 1 条

(1) 处理数据的主要类型、规模，处理数据的具体方式。(2) 是否涉及处理重要数据，判断重要数据的标准应按照《关键信息基础设施安全保护条例》《数据出境安全评估办法》《工业和信息化领域数据安全管理办法》《网络数据安全管理办法》《促进和规范数据跨境流动规定》以及各行业领域主管部门制定发布或告知的关于重要数据识别认定的政策、规定、标准、指南等。如果涉及处理重要数据，请具体说明按照相关规定向主管部门进行主动申报/报告/备案/核准等情况，并就合规性出具结论性意见。(3) 处理的个人用户信息规模。

回复：

于本说明出具之日，发行人及其境内控股子公司目前在中国境内日常对外业务经营中，主要通过本地化部署模式和SaaS部署模式向企业客户提供服务，具体而言：

1、在本地化部署模式下，发行人及其境内控股子公司通过在企业客户本地部署相关解决方案的方式向其提供服务，该等解决方案运营期间所产生的客户业务数据由企业客户自行处理。

2、在SaaS部署模式下，发行人及其境内控股子公司通过自营平台（即Meta.guiji.cn、Duix.guiji.cn、数字人直播客户端，以下合称“SAAS平台”）向企业客户提供服务，发行人主要受企业客户委托而将客户使用SAAS平台期间上传的客户数据（包括文本、图片、音频及视频等）存储于发行人系统中，以便客户使用视频和音频合成和制作、数字人产品使用、合成物内容核验等服务功能和服务，发行人仅基于企业客户的委托处理其上传的上述客户数据。发行人作为数据处理者主要收集处理企业客户人员使用相关SAAS平台的账号注册和登录信息、客服沟通信息、网络日志信息、语音信息、支付金额和支付结果等数据。

除以上数据处理情形外，截至本说明出具之日，发行人及其境内控股子公司目前在境内日常对外业务的运营中还主要涉及以下数据处理的类型和方式：1）研发及运维数据（如研发设计数据、开发测试数据、模型算法及训练数据、网络设备和信息系统的配置数据、安全监测数据等），用于产品及系统研发、运营和维护；2）业务服务数据（如供应商数据、合作伙伴数据、产品和服务数据等），用于采购、销售等公司业务开展；3）管理数据（如财务数据、业务发展及经营数据、资产数据等），用于公司经营管理。

（二）是否涉及处理重要数据，判断重要数据的标准应按照《关键信息基础设施安全保护条例》《数据出境安全评估办法》《工业和信息化领域数据安全管理办法》《网络数据安全条例》《促进和规范数据跨境流动规定》以及各行业领域主管部门制定发布或告知的关于重要数据识别认定的政策、规定、标准、指南等。如果涉及处理重要数据，请具体补充法律意见书按照相关规定向主管部门进行主动申报/报告/备案/核准等情况，并就合规性出具结论性意见。

根据《数据安全法》《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》《网络数据安全条例》等相关法律法规规定，国家建立数据分类分级保护制度，根据数据在经济社会发展中的重要程度，以及一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益造成的危害程度，对数据实行分类分级保护。其中，重要数据是指特定领域、特定群体、特定区域或者达到一定精度和规模，一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，可能直接危害国家安全、经济运行、社会稳定、公共健康和安全的数据。工业和信息化领域重要数据包括危害程度符合以下条件的数据：（1）对政治、国土、军事、经济、文化、社会、科技、电磁、网络、生态、资源、核安全等构成威胁，影响海外利益、生物、太空、极地、深海、人工智能等与国家安全相关的重点领域；（2）对工业和信息化领域发展、生产、运行和经济利益等造成严重影响；（3）造成重大数据安全事件或生产安全事故，对公共利益或者个人、组织合法权益造成严重影响，社会负面影响大；（4）引发的级联效应明显，影响范围涉及多个行业、区域或者行业内多个企业，或者影响持续时间长，对行业发展、技术进步和产业生态等造成严重影响；或（5）

经工业和信息化部评估确定的其他重要数据。此外，《工业领域重要数据识别指南》（YD/T 4981-2024）等行业标准为重要数据识别工作提供了具体的识别规则和方法。

根据相关法律法规和标准规范以及与工业和信息化部、江苏省工信厅的咨询，发行人及其境内控股子公司是否涉及重要数据应当按照《工业领域重要数据识别指南YD/T 4981-2024》以及《数据安全技术 敏感个人信息处理安全要求》（GB/T 45574-2025）自行梳理。

截至本说明出具之日，发行人及其境内控股子公司已制定《网络安全和数据合规管理总则》，规定发行人及其境内控股子公司定期梳理数据，按照相关法律法规和规定识别重要数据。截至本说明出具之日，根据法律法规和前述标准的梳理结果，发行人及其境内控股子公司不涉及在境内日常对外业务运营中作为数据处理者自主处理所适用法律法规和标准明确规定的重要数据，亦未收到任何监管部门发出的关于认定其属于重要数据处理者的通知。发行人及其境内控股子公司将持续定期梳理数据，按照相关法律法规和标准识别重要数据，若发行人及其境内控股子公司后续涉及处理重要数据，将及时落实重要数据相关合规要求。

（三）处理的个人用户信息规模。

如本说明之“问题1回复之（1）”中所述，于本说明出具之日，发行人运营的涉及收集处理用户信息的SAAS平台仅面向企业客户提供服务，不面向个人客户提供服务，不涉及收集个人客户信息；发行人仅在面向企业客户提供服务的过程中，收集处理企业客户授权人员使用SAAS平台服务过程中产生的相关个人信息。

截至2026年4月27日，发行人通过各SAAS平台收集处理的企业客户授权人员的个人信息规模情况如下，其中：（1）Meta.guiji.cn、Duix.guiji.cn为发行人及其境内控股子公司开发、目前正在运营且面向外部用户提供服务的线上自营平台，发行人通过前述平台收集的企业客户授权人员个人信息所涉人数为5270人；（2）数字人直播客户端为发行人通过一对一方式向企业客户提供安装包的

方式对外提供服务的平台，发行人通过该平台收集的企业客户授权人员个人信息所涉人数为3361人。

二、备案补正材料要求第 2 条

是否存在数据跨境的情况，VIE协议（如有）是否存在与数据跨境相关的约定。

回复：

于本说明出具之日，发行人及其境内控股子公司目前在境内日常对外业务运营中不存在法律明确规定的境内用户个人信息或重要数据跨境传输的情形，且发行人及其境内控股子公司不涉及处于有效期内的VIE协议。

三、备案补正材料要求第 3 条

发行人及下属公司在境外上市前后，数据处理活动情况是否发生变化，并说明具体情况。

回复：

截至本说明出具之日，发行人的境外上市本身并不会导致发行人及其境内控股子公司在其日常业务经营中，改变在本说明之“问题1回复之（1）”中所述的其所处理的主要数据类型和使用方式，因此，发行人数据处理活动情况不会发生重大变化。

（本页无正文，为《关于南京硅基智能科技集团股份有限公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市及境内未上市股份申请“全流通”之备案补正材料要求的专项说明（一）》之签字盖章页）

南京硅基智能科技集团股份有限公司（盖章）



法定代表人：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '司马华鹏'.

司马华鹏

2026年5月9日